

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (00제 0000부, □□□국립공원□□사무소)	처분요구일자	2018.05.21.	회신기일	2018.06.20.

●●처 ●●●●부, □□□국립공원□□사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 산업안전보건관리비 과다 반영 및 정산 부적정
관 계 기 관 ●●처 ●●●●부, □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현황

○ 산업안전보건관리비 적용 현황

(단위: 원)

사 업 명	적용금액	적정 적용금액	차액	비고
계			2,436,869	
2015년 **분소 창고 증축공사	906,195	-	906,195	적용대상 아님 (4천만 원 이하 공사)
2015년 안내표지판 정비공사	1,326,717	1,249,434	77,283	관급자재 포함시 비교검토 부적정
***** **자동차야영장 조성공사(토목,건축)	32,956,741	32,956,741	-	
***** **자동차야영장 조성공사((전기)	4,537,163	4,028,421	508,742	관급자재 포함시 비교검토 부적정
***국립공원 정상부 복원 및 훼손방지시설 설치공사	3,967,369	3,942,382	24,987	관급자재 포함시 비교검토 부적정
2016년 ***** 훼손탐방로 정비공사	3,374,923	2,455,261	919,662	관급자재 포함시 비교검토 부적정
2017년 ***** 훼손 탐방로 정비공사	2,611,920	2,611,920	-	
2017년 ***** 재난취약지구 정비공사	1,930,114	1,930,114	-	

○ 산업안전보건관리비 정산 현황

(단위: 원)

사 업 명	계상금액	부적정 집행금액	부적정 집행 내역	비고
2015년 탐방객수 조사시스템 설치 공사	990,671	245,000	컷팅기 구입 60,000/ 안전체인 구입 142,000 식비 23,000/ 품목 미기재 20,000	

2. 지적내용

○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2017-8호)」 제3조(적용범위)에 의거 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 4천만 원 이상인 공사에 적용하며, 제4조(계상기준) 제1항에 의거 공사를 다른 이에게 도급하는 자(이하 “발주자”라 한다)와 건설업을 자체사업으로 하는 자(이하 “자기공사자”라 한다)는 안전관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배를 초과할 수 없도록 규정하고 있으며,

※ ‘2017년 건축·산업환경 설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청)’

a.(재료비+ 직접노무비+ 도급자 관급)×요율, b.(재료비+ 직접노무비)×요율×1.2 a,b
중 작은 금액 적용

○ 제7조(사용기준) 제1항에는 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 다음 각 호의 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하며, 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 의거 발주자는 수급인이 법 제30조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음

- □□□국립공원□□사무소에서는 ‘2015년 △△분소 창고 증축공사’의 경우 총 공사금액 39백만원으로 산업안전보건관리비 적용대상이 아님에도 산업안전보건관리비 906,195원을 계상하였고,
- ‘2015년 안내표지판 정비공사’ 등 4건 공사의 경우 공사원가계산 시 산업안전보건관리비는 관급자재 포함여부를 비교·검토하여 적은 금액을 적용하여야 함에도 비교·검토 없이 산업안전보건관리비 1,530,674원을 과다 집행하였으며,
- 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 함에도 ‘2015년 탐방객수 조사시스템 설치 공사’의 경우 컷팅기, 자재 구입, 식비 등으로 245,000원을 부적정하게 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○○부】

- 산업안전보건 관리비 과다 반영 및 정산을 부적정하게 한 업무 담당자 신분상 ○○ 처분 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	계약	□□□국립공원□□사무소 (현 휴직 중)	○○	과다반영
일반직 ○급	○○○	계약	□□□국립공원□□사무소	○○	정산소홀

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원□□사무소】

- □□□국립공원□□사무소장은 산업안전보건관리비 계상 관련 법령 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행